

Terms and conditions of the “Cracow without barriers” Competition

1. These terms and conditions (hereinafter referred to as Terms) stipulate the rules and conditions of the “**Cracow without barriers**” Competition in a hackathon event HackYeah and is an annex to the general terms and conditions of HackYeah Hackathon.
2. The promising prize within the meaning of art. 921 § 3 of the Civil Code (Journal of Laws 2017, item 459) is **Proidea Sp. z o.o., under the auspices of Gmina Miejska Kraków**.
3. The prize will be paid by the hackathon organizer, Proidea Sp. z o.o., with registered office in Kraków 30-418, ul. Zakopiańska 9, registered under numbers: NIP (Taxpayers ID no): 6793088842 and REGON (Business ID no): 122769022, entered into KRS (National Court Register) under number 0000448243, which may be reached at biuro@proidea.org.pl e-mail address.
4. Details of the task will be presented at the start of the competition.
5. Participation in the “Cracow without barriers” Competition may be taken individually and in teams of up to six people who have started solving the competition task no earlier than 11:00 on October 3th and forwarded the task for evaluation no later than 11:00 on October 4th. The task submitted for evaluation must include: project title, team ID, project description, maximum 10-slides PDF presentation, maximum 3 minute mp4. video presenting a project and could include: snapshots, code repository, demo links, graphic materials and other materials related to the project. The task solutions should be submitted to platform HackTribe in Polish.
6. Participants related or affined with members of the “Cracow without barriers” Competition Jury and employees of promising the prize are excluded from participation.
7. The Competition is to present the solutions to the challenge. The solutions will be evaluated by a Jury, consisting of at least two members.
8. The prize for the competition is 5 000 PLN (including tax).
9. Judging criteria are as follows:
 - Idea — 30%
 - Technical aspects — 30%
 - Design — 20%
 - Relation to category — 10%
 - WOW! Factor — 10%

Idea – (weight 30%) creativity and the extent to which the problem is solved.

Technical aspects – (weight 30%) use of different technologies, interaction archiving, algorithms, and the quality of the produced code.

Project Design – (weight 20%) solution architecture and its scalability, as well as the possibility of deploying the system in a production environment.

Relation to category – (weight 10%) compliance of the delivered solution with the task description.

WOW effect – (weight 10%) originality of the solution, including the provision of additional features not specified in the requirements.

10. In order to receive the award, the project must receive a minimum of 50% of the points. Jury and Jury members' decisions are final and cannot be appealed.
11. Decisions of the Judges are made by a simple majority of votes. In the event of an equal distribution of votes, the decision of the Chairperson of the panel of Judges, elected by the members of the panel from among its members before the beginning of the Competition, is binding.
12. Prizes will be paid out within 180 days of the day the results are announced.
13. Any alterations or revisions made after the statutory time is expired are illegal. Any alterations and modifications made after the statutory time is expired will not be considered by the Jury.
14. The author's proprietary copyrights to the awarded solution will be transferred to promising the prize after the prize is accepted by the winner. Terms and conditions of the transfer of rights is attached hereto and will be executed between each of the team members and the organizer of the event according to Attachment 1.
15. Jury members will be posted on the HackYeah website no later than October 3th.

Attachment 1

Numer JRWA	
Numer Umowy	

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

zawarta w dniu określonym na podstawie § 5 ust. 7 pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, zwaną dalej „**Nabywcą**”, reprezentowaną przez:

Pana Pawła Schmidta – Dyrektora Centrum Obsługi Informatycznej,

na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 100/2025 z dnia 20.01.2025 r.,,

a

.....
.....

zwanymi dalej „**Autorami**” lub „**Przekazującymi**”, przy czym wszelkie oświadczenia i postanowienia należy traktować jako złożone i sformułowane przez każdego z ww. osobno i wszystkich łącznie,

zwani dalej z osobna **Stroną**, a łącznie **Stronami**.

§1

1. Przekazujący oświadczają, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.) są autorami i właścicielami prototypu aplikacji „Krakowskie cyfrowe centrum wolontariatu”, w tym kodu źródłowego, stworzonego w ramach eventu Hackathon HackYeah, zwanego dalej „**Utworem**”.
2. Przekazujący oświadczają, że posiadają do Utworu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do niego oraz że nie udzielili żadnych licencji na korzystanie z Utworu, a także, że mogą rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy.
3. Przekazujący oświadczają, że przysługujące im majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
4. Przekazujący oświadczają, że Utwór nie narusza praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi, szczególnie roszczeniami i prawami osób trzecich.
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Nabywcę z Utworu, Przekazujący zobowiązują się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należyłą ochronę Nabywcy przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Przekazujący zobowiązują się zastąpić Nabywcę, czy też w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Nabywcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Nabywcy. Przekazujący zobowiązują się także zrekompensować wszelkie koszty, jakie Nabywca może

ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Nabywca korzysta z przedmiotu Umowy. Nabywca poinformuje niezwłocznie Przekazujących o toczących się przeciw niemu postępowaniach.

§2

1. Przekazujący wyrażają zgodę na wykonywanie przez Nabywcę autorskich praw zależnych do Utworu powstałych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych Umowie oraz zezwalają Nabywcy na udzielenie zgody innym podmiotom, w tym swoim jednostkom organizacyjnym, na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych następuje bezwarunkowo.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych następuje z dniem zawarcia Umowy i udostępnienia repozytorium Gitlab, w którym Utwór został zapisany i/lub utrwalony. Repozytorium Gitlab stanowi wirtualny nośnik kodu źródłowego.
4. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Przekazujący przekażą Nabywcy repozytorium Gitlab z kompletnym kodem źródłowym do Utworu (w zakresie pozwalającym na jego uruchomienie). Przekazanie repozytorium będzie polegać na nadaniu roli właścicielstwa Nabywcy (lub wskazanemu przez niego pracownikowi), przeprowadzeniu wspólnego sprawdzenia zawartości repozytorium przez Przekazujących i Nabywcę, polegającego na kompilacji i uruchomieniu projektu. Wydanie kodu źródłowego Nabywcy zostanie potwierdzone przez podpisanie protokołu odbioru, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
5. Do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust 4, upoważnieni są:
 - 1) Ze strony Nabywcy – – pracownik Centrum Obsługi Informatycznej lub osoba go zastępująca;
 - 2) Ze strony Przekazujących –
.....
6. Przekazanie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych następuje w związku z przekazaną Autorom przez Proidea Sp. z o.o., pod patronatem Gminy Miejskiej Kraków nagrodą w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Nabywca nie ponosi z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych jakichkolwiek kosztów.
7. Autorzy oświadczają, że w związku z nagrodzeniem ich Utworu w wydarzeniu Hackathon HackYeah, z chwilą zawarcia Umowy przenoszą nieodpłatnie na Nabywcę majątkowe prawa autorskie do Utworu.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Nabywcę prawo własności nośnika, na którym Utwór został zapisany i/lub utrwalony.
9. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje bez ograniczenia co do czasu, terytorium i ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:
 - a) wykorzystanie przy tworzeniu aplikacji mobilnych i webowych,
 - b) utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi,

- c) w zakresie rozpowszechniania i udostępniania Utworu w dowolny sposób, w szczególności poprzez sieci teleinformatyczne w tym w sieci Internet, w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej lub niepublicznej stronie www całości Utworu lub jego części w sposób umożliwiający dostęp w czasie i miejscu wybranym,
- d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Utwór – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- e) instalacji oraz możliwości użytkowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników oraz na nieograniczonej liczbie stanowisk pracy,
- f) używania, przez co rozumie się w szczególności uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, zapisywanie, zmienianie i usuwanie danych, przeglądanie danych, stosowanie, dokonywanie eksportu i importu danych z i do Utworu, drukowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
- g) wprowadzania do pamięci komputera, użytkowania,
- h) dowolnego generowania raportów, dysponowania raportami i wydrukami generowanymi przez Utwór, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej,
- i) prawa do trwałego i czasowego zwielokrotniania Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
- j) prawa do tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,
- k) udostępniania w ten sposób, aby każdy działający w imieniu lub z upoważnienia Nabywcy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
- l) prawa do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,
- m) wykorzystania zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów narzędziowych używanych przez Nabywcę,
- n) prawa do modyfikacji przez Nabywcę we własnym zakresie lub przez podmioty trzecie,
- o) prawa do wykorzystania interfejsów przez podmioty trzecie,
- p) prawa do zwielokrotnienia kodu źródłowego, tłumaczenia jego formy (dekompilacja) włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczenia, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
- q) dokonywania modyfikacji, dekompilacji, deasemblacji, reverse engineering oraz wszelkich ingerencji w kod źródłowy oraz kod wynikowy,
- r) udzielanie podmiotom trzecim licencji lub sublicencji w zakresie koniecznym do wykonywania usług technicznych, serwisowych, wsparcia technicznego lub innych działań związanych z utrzymaniem, rozwijaniem, modyfikowaniem lub funkcjonowaniem Utworu.

§3

1. Autorzy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących Nabywcy, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania Umowy.

2. Nabywca zastrzega, że Umowa jest jawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022, poz 902).

§4

Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej jako aneks do Umowy, pod rygorem nieważności.

§5

1. Umowę sporządzono w *dwóch* jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga zgody Prezydenta Miasta Krakowa wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zachowania zarzutów przeciwko zbywcy wierzytelności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową, a także w sprawach zobowiązań wynikających z Umowy, wyłączne zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Wyłącznie jurysdykcję w sprawach rozstrzygania sporów i spraw związanych z Umową sprawują sądy polskie. Strony zrzekają się prawa do kwestionowania właściwości tych sądów. W ramach jurysdykcji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Strony poddają się rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Nabywcy.
5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują ważność i skuteczność.
6. Załącznik wymieniony w Umowie stanowi jej integralną część.
7. Za datę zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia podpisu przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony.
8. Umowę z

.....
.....,

której przedmiotem jest przekazanie praw autorskich do Utworu, sporządzono w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w *dwóch* jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Nabywcy, jeden dla Przekazujących i podpisano z użyciem własnoręcznych podpisów.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Umowy - Protokół odbioru kodu źródłowego Utworu.

NABYWCA

PRZEKAZUJĄCY

Paweł Schmidt

Dyrektor Centrum Obsługi Informatycznej

Protokół odbioru kodu źródłowego Utworu

Komisja złożona z przedstawicieli Stron w następującym składzie:

1) ,

2) ,

3) ,

4) ,

5) ,

potwierdza, w ramach Umowy nr z dnia :

1) wydanie przez Przekazujących kodu źródłowego Utworu,

2) przyjęcie przez Nabywcę przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń/z uwagami poniżej*.

Uwagi:

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Kraków, dnia

NABYWCA

PRZEKAZUJĄCY

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: it.umk@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz prowadzenia ewidencji umów zawieranych z Gminą Miejską Kraków.

Dane osobowe będą objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Umowy Centrum Obsługi Informatycznej.

Informujemy, że:

1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia umowy, a następnie będą przechowywane przez:
 - 50 lat – w przypadku gdy zachodzi konieczność objęcia Pana/Pani ubezpieczeniem społecznym
 - 10 lat w pozostałych przypadkach.
3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w celu zawarcia umowy),
 - art. 6. ust.1.b) RODO (w celu wykonania umowy),
 - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz – gdy ma to zastosowanie – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w celu prawidłowego rozliczenia umowy oraz prowadzenie ewidencji umów),
 - gdy ma to zastosowanie – art. 6.ust 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora (w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.